

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3919/2533

นาง จันทร์สมุทร ผิดผาด
นาง เพ็ญ วรเชษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1473, มาตรา 1476, มาตรา 1477, มาตรา 1480

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477
มาตรา 7

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ มาตรา 1477บัญญัติว่า
อำนาจจัดการสินสมรส รวมถึงอำนาจจำหน่ายด้วย ดังนั้นที่มาตรา 7 แห่ง พระราช
บัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจ
ชำระใหม่ฯ ใช้คำว่าอำนาจจัดการก็ย่อมหมายความว่ารวมถึงอำนาจจำหน่ายด้วยเช่นกัน
แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา 1473 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม ซึ่งมีอำนาจจัดการสินบริคณฑ์หาแต่ก่อนประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ใช้บังคับ คงมีอำนาจจำหน่าย
สินบริคณฑ์ต่อไปภายหลังประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจ
ชำระใหม่ ใช้บังคับแล้ว หากการจำหน่ายสินบริคณฑ์นั้นไม่ใช่กรณีที่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1473 เดิม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 จดทะเบียนสมรสกันเมื่อ พ.ศ. 2484 ระหว่างอยู่กินด้วยกันมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน น.ส.3 ก. 1 แปลง โดยมีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เมื่อ พ.ศ. 2528 จำเลยที่ 2 แบ่งขายส่วนหนึ่งของที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์โจทก์ได้ให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขาย ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินคืน แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉย ขอให้เพิกถอนทะเบียนซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสองสมบูรณ์ตามกฎหมายจำเลยที่ 1 กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโจทก์ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้ง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 1131 นั้นโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้มาในระหว่างที่เป็นสามีภริยากันและมีใช้ได้มาในฐานะเป็นสินส่วนตัวจึงเป็นสินบริภัณฑ์ของโจทก์และจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมอันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะที่ได้ทรัพย์สินดังกล่าวมา แม้ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 1476 จะบัญญัติว่า "นอกจากสัญญาก่อนสมรสจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สามีและภริยาเป็นผู้จัดการสินสมรสร่วมกัน" และมาตรา 1480 วรรคสอง บัญญัติว่า "ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปโดยปราศจากความยินยอมตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ " ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 บัญญัติว่า "บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ทำโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอำนาจการจัดการสินบริภัณฑ์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีอยู่แล้วในวันใช้บังคับบทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ทำโดยพระราชบัญญัตินี้" ดังนั้น การที่บทบัญญัติในบรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่จึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 กรณีของคดีนี้ตามข้อเท็จจริงที่ยุติจำเลยที่ 2 เป็นสามีโจทก์ มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1131 ซึ่งเป็นสินบริภัณฑ์อยู่ก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ จึงยังคงมีอำนาจจัดการสินบริภัณฑ์รายนี้ได้ต่อไปตามที่มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 บัญญัติไว้ และอำนาจจัดการนั้น มาตรา 1477 ที่ได้ตรวจชำระใหม่บัญญัติไว้ว่า ให้รวมถึงอำนาจจำหน่ายด้วย ดังนั้น จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีโจทก์จึงมีอำนาจที่จะจำหน่ายที่ดินอันเป็นสินบริภัณฑ์ได้ ที่ดินสินบริภัณฑ์ที่พิพาทนี้มีใช้สินเดิมของโจทก์หรือสินสมรสที่โจทก์ได้มาโดยทางยกให้หรือพินัยกรรมและการจำหน่ายมิใช่เป็นการให้โดยเสน่หา จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ก่อน ทั้งนี้ไม่เป็นการจัดการที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 1473 เดิม นิติกรรมการซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 2 กับ

จำเลยที่ 1 จึงเป็นไปโดยชอบด้วยบทกฎหมายข้างต้นโจทก์ไม่อาจที่จะมาฟ้องขอให้เพิกถอนได้"

พิพากษายืน

(อุตม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 239/2525 ประเด็นหลักก็คือ ที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "มาตรา 7" บัญญัติว่า บทบัญญัติบรรพ 5 ท้ายพระราชบัญญัติไม่กระทบกระเทือนถึงอำนาจการจัดการสินบริภัณฑ์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีอยู่ก่อนวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ 5 ดังกล่าวนั้น คำว่า อำนาจการจัดการสินบริภัณฑ์ รวมถึง อำนาจจำหน่ายสินบริภัณฑ์ ด้วยหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ฉบับ พ.ศ. 2477 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บรรพ 5 เดิม" ไม่ได้บัญญัติว่าอำนาจการจัดการรวมถึงอำนาจจำหน่ายหรืออำนาจฟ้องคดีดังเช่น มาตรา 1477 แห่งบรรพ 5 ฉบับ พ.ศ. 2519 แต่บัญญัติแยกมาตรากันโดยมาตรา 1468 บัญญัติถึงการจัดการสินบริภัณฑ์ว่า "สามีเป็นผู้จัดการสินบริภัณฑ์ เว้นแต่ในสัญญาก่อนสมรสจะได้กำหนดให้ภริยาเป็นผู้จัดการหรือให้จัดการร่วมกัน"

มาตรา 1469 บัญญัติถึงการฟ้องคดีเกี่ยวกับสินบริคณ์ว่า "สามีมีสิทธิฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการสงวน บำรุงรักษาหรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่สินบริคณ์ และถ้าภริยาจะฟ้องคดีเช่นนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากสามีก่อน เว้นแต่สัญญาก่อนสมรสกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และหนี้อันเกิดแต่การฟ้องคดีนั้นต้องใช้จากสินบริคณ์" และมาตรา 1473 บัญญัติเกี่ยวกับการจำหน่ายสินบริคณ์ว่า "นอกจากจะมีสัญญาก่อนสมรสไว้เป็นอย่างอื่น สามีมีอำนาจจำหน่ายสินบริคณ์ได้" การบัญญัติไว้คนละมาตราและลักษณะของบทบัญญัติเป็นไปในทำนองเดียวกันเช่นนี้ทำให้เห็นว่า อำนาจจัดการอำนาจฟ้องคดี และอำนาจจำหน่ายแยกต่างหากจากกัน ที่มาตรา 7 ใช้คำว่า "อำนาจการจัดการสินบริคณ์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีอยู่แล้วในวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ 5" เป็นการอ้างอิงถึงอำนาจการจัดการตามบรรพ 5 เดิม ไม่ใช่บรรพ 5 ฉบับ พ.ศ. 2519 ดังนั้นคำว่า "อำนาจการจัดการสินบริคณ์" จึงน่าจะหมายความว่าเฉพาะอำนาจจัดการสินบริคณ์ตามมาตรา 1468 เท่านั้น ไม่รวมถึงอำนาจฟ้องคดีตามมาตรา 1469 และมาตรา 1473 ด้วย นอกจากนี้บทบัญญัติบรรพ 5 ฉบับ พ.ศ. 2519 แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 28 ที่บัญญัติว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การตีความจำกัดขอบเขตอำนาจการจัดการสินบริคณ์ว่าไม่รวมถึงอำนาจฟ้องคดีและอำนาจจำหน่ายทำให้บรรลุเจตนารมณ์ที่ให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น ภริยาซึ่งแต่เดิมไม่มีสิทธิมีเสียงในการจำหน่ายสินบริคณ์ นอกจากที่มาตรา 1473 แห่งบรรพ 5 เดิม ระบุยกเว้นไว้เป็นพิเศษก็จะได้เข้ามามีอำนาจร่วมในการฟ้องคดีและการจำหน่ายสินบริคณ์ดังกล่าวด้วย การต้องตีความมาตรา 7 เป็นตัวอย่างของการร่างกฎหมายไม่ชัดเจนในปัญหาสำคัญ แต่การที่ศาลฎีกาตีความคำว่าอำนาจการจัดการตามมาตรา 7 รวมถึงอำนาจจำหน่ายตามที่มาตรา 1477 ที่ตรวจชำระเมื่อพ.ศ. 2519 บัญญัติไว้ ก็ทำให้เห็นคล้อยตามได้ยาก เพราะบรรพ 5 ฉบับ พ.ศ. 2519 วางหลักการว่าการกระทำใดๆ เกี่ยวกับสินสมรส สามีภรรยาต้องกระทำการร่วมกัน มาตรา 1477 ที่ตรวจ

ชำระเมื่อ พ.ศ. 2519 จึงบัญญัติให้อำนาจจัดการสินสมรสรวมถึงอำนาจฟ้องคดีและ
อำนาจจำหน่ายเพื่อให้รับกับมาตรา 1476 ที่ว่าสามีและภริยาเป็นผู้จัดการสินสมรส
ร่วมกัน ไม่ต้องบัญญัติแยกอำนาจในการกระทำการแต่ละอย่างไว้เพราะผลไม่ต่างกัน
ถ้าจะให้เหตุผลกล่อมเกลี้ยงไปว่าตามบทบัญญัติบรรพ 5 เดิม อำนาจฟ้องคดีและ
อำนาจจำหน่ายสินบริภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจจัดการสินบริภัณฑ์ดังเช่นคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2523 ที่วินิจฉัยว่าอำนาจจัดการสินบริภัณฑ์รวมถึงอำนาจ
ฟ้องคดีด้วย ก็อาจพอเห็นคล้อยตามได้ง่ายกว่า แต่ที่ศาลฎีกาไม่อ้างเหตุผลนี้ไม่ทราบ
เพราะเห็นว่าตามบทบัญญัติบรรพ 5 เดิม อำนาจจัดการสินบริภัณฑ์ไม่รวมถึงอำนาจ
จำหน่ายสินบริภัณฑ์หรือไม่ พงศ์เทพเทพกาญจนา